Mietvertrag über Wohnraum

Zwischen
Gerhard und Ilse Brandauer, Am Mühlbach 3, 79312 Emmendingen
– nachfolgend „Vermieter“ genannt –
und
Jonas Petersen und Mira Okafor, derzeit wohnhaft Kaiserstraße 88, 79098 Freiburg
– nachfolgend „Mieter“ genannt –
wird folgender Mietvertrag geschlossen:

§ 1 Mietsache

(1) Vermietet wird die Wohnung im zweiten Obergeschoss links des Hauses Lindenstraße 14, 79312 Emmendingen. Die Wohnung besteht aus:

- drei Zimmern, einer Küche, einem Bad mit WC und einer Diele
- einem Balkon zur Gartenseite
- einem Kellerabteil (Nr. 5)
- einem Kfz-Stellplatz im Hof (Nr. 2)

(2) Die Wohnfläche beträgt rund 78 Quadratmeter. Diese Angabe dient nicht zur Festlegung des Mietgegenstandes; maßgeblich ist der vereinbarte räumliche Umfang der Mietsache.

(3) Dem Mieter werden für die Mietzeit folgende Schlüssel ausgehändigt: drei Haus- und Wohnungsschlüssel, ein Briefkastenschlüssel und ein Kellerschlüssel. Der Verlust eines Schlüssels ist dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen.

§ 2 Mietzeit

(1) Das Mietverhältnis beginnt am 1. Dezember 2026 und läuft auf unbestimmte Zeit.

(2) Die Parteien verzichten wechselseitig für die Dauer von zwei Jahren ab Vertragsbeginn auf ihr Recht zur ordentlichen Kündigung. Eine Kündigung ist erstmals zum Ablauf dieses Zeitraums zulässig. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.

§ 3 Miete und Nebenkosten

(1) Die monatliche Miete setzt sich wie folgt zusammen:

Position	Betrag monatlich
Grundmiete (Nettokaltmiete)	845,00 €
Vorauszahlung Betriebskosten	165,00 €
Vorauszahlung Heizkosten und Warmwasser	110,00 €
Stellplatz Nr. 2	35,00 €
Gesamtmiete	**1.155,00 €**

(2) Die Miete ist monatlich im Voraus, spätestens am dritten Werktag eines Monats, kostenfrei auf das in Anlage 2 genannte Konto des Vermieters zu zahlen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf die Absendung und nicht auf den Eingang des Geldes an.

(3) Über die Vorauszahlungen für Betriebskosten wird jährlich abgerechnet. Die Betriebskostenabrechnung ist dem Mieter spätestens zwölf Monate nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen. Der Abrechnungszeitraum entspricht dem Kalenderjahr.

(4) Umlagefähig sind die Betriebskosten im Sinne der Betriebskostenverordnung, insbesondere Grundsteuer, Wasser und Abwasser, Müllbeseitigung, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Allgemeinstrom, Schornsteinreinigung sowie Sach- und Haftpflichtversicherung.

§ 4 Mietsicherheit

(1) Der Mieter leistet eine Mietsicherheit in Höhe von drei Nettokaltmieten, also 2.535,00 €.

(2) Der Mieter ist berechtigt, die Sicherheit in drei gleichen monatlichen Teilzahlungen zu erbringen. Die erste Teilzahlung ist zu Beginn des Mietverhältnisses fällig.

(3) Der Vermieter legt die Sicherheit getrennt von seinem Vermögen bei einem Kreditinstitut zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz an. Die Zinsen stehen dem Mieter zu und erhöhen die Sicherheit.

§ 5 Instandhaltung und Schönheitsreparaturen

(1) Die Wohnung wird in renoviertem Zustand übergeben. Der Zustand ist im Übergabeprotokoll (Anlage 1) festgehalten, das beide Parteien unterzeichnen.

(2) Kleinere Instandhaltungen an Gegenständen, die dem häufigen Zugriff des Mieters ausgesetzt sind, trägt der Mieter bis zu einem Betrag von 100 € im Einzelfall. Die jährliche Gesamtbelastung ist auf 8 % der Jahresnettokaltmiete begrenzt.

(3) Bauliche Veränderungen, insbesondere Um- und Einbauten sowie Installationen, darf der Mieter nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Vermieters vornehmen.

§ 6 Tierhaltung

(1) Die Haltung von Kleintieren wie Ziervögeln, Zierfischen und Hamstern ist ohne Zustimmung erlaubt, soweit sie in üblichem Umfang erfolgt.

(2) Die Haltung von Hunden und Katzen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund versagt werden.

§ 7 Kündigung und Rückgabe

(1) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Nach Ablauf des Kündigungsverzichts gelten die gesetzlichen Fristen.

(2) Bei Beendigung des Mietverhältnisses ist die Wohnung vollständig geräumt, besenrein und mit allen Schlüsseln zurückzugeben. Vom Mieter eingebrachte Einrichtungen sind zu entfernen, sofern nichts anderes vereinbart wird.

§ 8 Hausordnung

(1) Die Hausordnung (Anlage 3) ist Bestandteil dieses Vertrages.

(2) In der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr ist Zimmerlautstärke einzuhalten. Die Reinigung des Treppenhauses erfolgt im wöchentlichen Wechsel nach dem Plan im Hausflur.

§ 9 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Textform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

(3) Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages:

Anlage 1: Übergabeprotokoll
Anlage 2: Bankverbindung des Vermieters
Anlage 3: Hausordnung
Anlage 4: Energieausweis

Emmendingen, den _____

Vermieter	Mieter